

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 전통시장 화재안전점검 운영지침 (중소벤처기업부 고시)

◇ 제·개정 이유 :

- 분야별 점검내용, 세부점검계획 제출기한, 별지서식 등을 현실화하고, 불필요한 조항 삭제 및 누락된 내용을 추가하여 효율적인 화재 안전 점검 실시

◇ 주요내용

가. 예산목 및 위탁방식 변경 등에 따른 용어의 정비 (안 제2조제5호 및 6호)

- '23년부터 안전점검 사업비 예산목의 변경으로 민간경상 보조금과 민간위탁사업비로 세분화한 내용 반영 (안 제2조제5호)
- 정기점검은 매년 소방, 가스, 전기 등 분야별 점검기관에 위탁하였으나, 현재는 화재보험협회에 협약방식으로 일괄 위탁 수행하므로 '분야별'이라는 문구 삭제* (안 제2조제6호)

* 분야별로 점검하되, 화재보험협회가 총괄 협약

나. 세부점검계획 수립·제출기한 현실화 (안 제3조제3항)

- 관리기관(소상공인시장진흥공단)은 당해연도 2월 내 기본점검계획을 이행하기 위한 세부점검계획을 수립하는 경우가 대부분이므로 실질적으로 확정되는 기한을 반영 (1월 → 2월)

다. 불필요한 문구 삭제 (안 제3조제5항)

- '관리기관은 기본점검계획에 따른 점검시장'이라는 불필요한 문구 삭제

라. 전기분야 전문기관의 점검결과 준용 및 별지 서식 변경 (안 제9조제2항 2호 및 3호)

- 매년 한국전기안전공사의 전기분야 안전점검이 이루어지므로 공신력 있는 기관의 점검결과를 반영하기 위해, 2호의 마지막 부분에 "단, 전기분야 안전점검은 한국전기안전공사의 전기안전점검 결과를 준용할 수 있다."는 단서 추가 (안 제9조제2항2호)

- 가스분야 점검서식에 고압가스, 혼합가스를 추가하고, 기타부분을 연소기와 가스누출로 세분화하는 등 별지 제4호의 내용을 현실화 (안 제9조제2항3호)

마. 조문의 항번호 삭제 및 점검의 현실화를 위한 별표 기준·별지 서식 변경 (안 제10조제1항 및 1항 내 별표2·3, 별지 5·7 내용 변경)

- 제10조는 하나의 항만 존재해 1항 번호 삭제 (안 제10조제1항)
- 소방분야 점검서식의 조치방법(법적통지 등) 등을 삭제하여 별지 제5호 서식의 내용을 현실화 (안 제10조제1항 1호)
- 동일 항 내 전기분야 '별표2의 안전등급기준' 및 가스분야 '별표3의 안전등급 기준'의 현실화 (안 제10조제1항 내 2호의 별표2, 3호의 별표 3)
 - * (별표2) 평가요소 중 전기적요소 및 환경적 요소의 배점 및 가중치를 수정하여 현실화, (별표3) 가스누출자동차단장치 추가
- 가스분야의 점검서식에 고압가스 및 혼합가스를 추가하고, 종합의견을 상세히 표기하여 별지 제7호 서식의 내용을 현실화 (안 제10조제1항 3호)

바. 잘못 표기된 조항번호 정정 (안 제11조 4항)

- 4항 → 3항으로 조항 번호 정정

사. 누락된 조항 추가

- "영 제3항에 따라 수시점검을 실시하는 경우에는 ~ (후략)"에서 누락된 조항 "영 제9조의2" 추가 (안 제14조)

아. 재검토기한 변경 (안 제16조)

- 기존 2019년 2월 15일 → 2024년 7월 1일을 기준으로 3년이 되는 시점 (매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 취함

현행	개정안
제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1~4. (생략) 5. "사업비"이라 함은 화재안전점검에 소요되는 민간경상 보조금을 말한다. 6. "정기점검"이라 함은 소방, 가스, 전기 등 분야별 점검기관에 매년 위탁하여 수행하는 화재안전 점검을 말한다. 제3조(기본점검계획 수립 및 제출 등) ③ 관리기관은 당해연도 1월까지 기본점검계획을 이행하기 위한 세부 점검계획을 수립하여 중소벤처기업부장관 및 점검기관에 제출하여야 한다. ⑤ 관리기관은 기본점검계획에 따른 점검시장 제9조(분야별 점검) ② 점검기관은 다음 각 호에 따라 분야별 화재안전 점검을 실시하여야 한다. 1. (생략) 2. 전기분야 : 별지 제3호 서식에 따라 공용구간(수전설비 제외) 및 개별점포 전기시설 분야로 구분하여 점검한다.	제2조(용어의 정의)----- ----. 1~4. (현행과 같음) 5. "사업비"이라 함은 화재안전점검에 소요되는 민간경상 보조금 <u>과 민간위탁사업비를</u> ----. 6. ----- 전기 <u>등 점검기관에</u> ----- -----. 제3조(기본점검계획 수립 및 제출 등) ③ -----<u>2월 내</u> ----- ----- ----- -----. <u>< 삭제 ></u> 제9조(분야별 점검) ② (현행과 같음) 1. (생략) 2. 전기분야 : ----- ----- ----- -----. <u>단, 전기분야 안전 점검은 한국전기안전공사의 전기 안전점검 결과를 준용할 수 있다.</u>

제10조(분야별 결과보고) ① 점검기관은 분야별 화재안전점검 완료 후 다음 각 호에 따라 결과보고서를 작성하고 시장 상인회에 제출한다. 1.~3호. (생략) 제11조(안전점검 시스템 관리 등) ④ 점검기관은 별지 제5호부터 제7호까지의 서식에 따라 시장별 결과보고서를 작성하여 중소벤처기업부장관 및 관리기관의 장에게 제출하여야 한다. 제14조(수시점검의 방법) 영 제3항에 따라 수시점검을 실시하는 경우에는 중소벤처기업부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장이 점검대상, 점검방법, 점검기관, 점검시기, 결과보고 등 수시점검과 관련된 세부사항이 포함된 수시점검계획을 수립하여 실시하여야 한다. 제16조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 2월 15일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 2월 14일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제10조(분야별 결과보고) <u>점검</u> ----- ----- ----- 1.~3호. (생략) 제11조(안전점검 시스템 관리 등) ③ ----- ----- ----- ----- -----. 제14조(수시점검의 방법) 영 <u>제9조 의2</u> 제3항에 ----- ----- ----- ----- ----- -----. 제16조(재검토 기한) ----- ----- ----- <u>2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)</u>----- ----- -----
--	---

현행

<별표 2> 전기분야 안전등급 기준

구분	설비안전도	상태
A 등급	90이상	• 전기설비의 상태가 양호
B 등급	80이상	• 전기설비의 상태가 양호하나 지속적인 관심이 필요한 상태
C 등급	70이상	• 시설물의 사용에는 지장이 없으나 위해(危害)요소가 일정 부분 존재하며, 안전성 향상을 위해 보수·정비가 필요한 상태
D 등급	60이상	• 중대한 부적합사항 발생으로 즉시 개·보수 또는 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E 등급	60미만	• 중대한 부적합사항 3개 이상으로 시설물의 안전에 위험이 있어 즉시 개·보수와 사용제한이 필요한 상태

□ 설비안전도

설비안전도(100점) = 전기적요소(70) +환경적요소(30)

○ 전기적요소 평가표(70점)

점검항목	전기화재 원인 점유율	안전도	세부 항목수	부적합 차감 (1회시)	부적합 차 감 (3회이상)
절연저항	0.049	3.43	1	3.4	5.1
인입구 배선	0.081	5.67	3	1.9	2.8
누전차단기	0.240	16.80	2	2.2	3.3
개폐기·차단기	0.075	5.25	8		
옥내·외 배선	0.465	32.55	8	4.1	6.2
접지상태	0.090	6.30	6	1.1	1.7
합 계	1.000	70.0	28	-	19.1

○ 환경적요소 평가표(30점)

영향요소	점유율	산출수식 및 가중치
설비노후화에 따른 영향(E1)	e1(0.2)	$E1 \times e1 = 6.0$
설비용량에 따른 영향(E2)	e2(0.2)	$E2 \times e2 = 6.0$
설비환경에 따른 영향(E3)	e3(0.2)	$E3 \times e3 = 6.0$
업종에 따른 영향(E4)	e4(0.4)	$E4 \times e4 = 12.0$
합 계		$E1 \times e1 + E2 \times e2 + E3 \times e3 + E4 \times e4 = 30.0$

개정안

<별표 2> 전기분야 안전등급 기준

(현행과 같음)

□ 설비안전도

설비안전도(100점) = 전기적요소(60) +환경적요소(40)

○ 전기적요소 평가표(60점)

점검항목	전기화재 원인 점유율	안전도	세부 항목수	부적합 차감 (1회시)	부적합 차감 (3회이상)
절연저항	0.111	15	2	7.5	11.25
인입구 배선	0.172	4.05	3	1.35	2.02
누전차단기	0.188	22.35	5	4.47	6.71
개폐기·차단기	0.188	6.03	9	0.67	1.0
옥내·외 배선	0.510	6.56	8	0.82	1.23
접지상태	0.019	5.95	7	0.85	1.27
합 계	1.000	60	34	-	-

○ 환경적요소 평가표(40점)

영향요소	점유율	산출수식 및 가중치
설비노후화에 따른 영향(E1)	e1(0.25)	$E1 \times e1 = 10.0$
< 삭제 >		
설비환경에 따른 영향(E2)	e2(0.50)	$E2 \times e2 = 20.0$
업종에 따른 영향(E3)	e3(0.25)	$E3 \times e3 = 10.0$
합 계		$E1 \times e1 + E2 \times e2 + E3 \times e3 = 40.0$

<별표 3 > 가스분야 안전등급 기준

<별표 3 > 가스분야 안전등급 기준

등급	시 설 상 태
A	- 가스사용 업소(점포)중 부적합율이 10% 이하로서 주요 지적사항이 없는 시설
B	- 가스사용 업소(점포)중 부적합율이 10% 초과 ~ 20% 이하인 시설
C	- 가스사용 업소(점포)중 부적합율이 20% 초과 ~ 30% 이하인 시설
D	- 가스사용 업소(점포)중 부적합율이 30% 초과 ~ 40% 이하인 시설
E	- 가스사용 업소(점포)중 부적합율이 40% 초과하는 시설

* 부적합율은 전통시장 내 가스사용 업소(점포)에 대한 부적합 업소와의 비율

※ 지적사항 분류

구 분	위 해 요 인
경미 지적사항	- 저장설비 경계표지 미설치(훼손) - 지상설치배관 도색불량, 배관 고정간격 미흡 - 가스계량기 격납상자, 용기 및 압력조정기 등 보호캡 파손
주요 지적사항	- 압력조정기 압력 및 유량 부적정 - 중간밸브(퓨즈콕) 미설치 - 용기육내설치, 가스누출(현지시정 경우 제외) - 가스누출 자동 차단장치 미설치 - 막음조치 미비시설(현지시정 경우 제외) - 가스보일러(온수기)의 급배기 및 설치위치 부적합 - 금속배관 미설치 사용시설

* 경미지적사항은 안전에 직접적인 영향이 없는 요인으로서 현장계도 사항을 말함

(현행과 같음)

※ 지적사항 분류

구 분	위 해 요 인
경미 지적사항	(현행과 같음)
주요 지적사항	- 가스누출자동차단장치 미설치 및 작동 불량

* 경미지적사항은 안전에 직접적인 영향이 없는 요인으로서 현장계도 사항을 말함

<별지 제4호 서식> 가스분야 점검기록표

[시장명 :]

점 포 명			대 표 자	
주 소			공 급 자	
사용가스		☐ LPG ☐ 도시가스+LPG ☐ 도시가스 ☐ 기타(휴·폐업, 가스미사용)	연 락 처	
저 장 량 (월사용예정량)			안전관리자	
점검일자			점 검 자	
번호	점검항목	확 인 내 용	점검결과	세부 부적합 항목
개별점포				
1	저장설비	☐ 소형저장탱크 ☐ 용기 설치장소 ☐ 차양 또는 용기보관실 ☐ 고정상태 ☐ 기타	☐ 적합, ☐ 부적합	
2	가스설비	☐ 계량기 ☐ 압력조정기 ☐ 막음조치 ☐ 중간밸브(퓨즈콕 등) ☐ 호스 T, 3m 이상 ☐ 기타	☐ 적합, ☐ 부적합	
3	배관설비	☐ 배관미설치 ☐ 전기가격거리 미유지 ☐ 고정·도색 불량 ☐ 기밀성능 ☐ 기 타	☐ 적합, ☐ 부적합	
4	안전장치	☐ 가스누설경보차단장치 ☐ 기타	☐ 적합, ☐ 부적합	
5	기 타	☐ 연소기(보일러 포함) ☐ 정압기 ☐ 기 타	☐ 적합, ☐ 부적합	
공용부분		☐ 부적합 세부사항 기재	☐ 적합, ☐ 부적합	
6	점검자 의견			

<별지 제4호 서식> 가스분야 점검기록표

[시장명 :]

점 포 명			대 표 자	
주 소			공 급 자	
사용가스		☐ LPG ☐ 도시가스 ☐ 고압가스 ☐ 혼합가스(LPG/도시가스/고압가스) ☐ 기타(휴·폐업 등) ☐ 미사용	연 락 처	
저 장 량 (월사용예정량)			안전관리자	
점검일자			점 검 자	
번호	점검항목	확 인 내 용	점검결과	세부 부적합 항목
개별점포				
1	저장설비	-----	☐ 적합, ☐ 부적합	
2	가스설비	-----	☐ 적합, ☐ 부적합	
3	배관설비	☐ 배관미설치 ☐ 전기가격거리 미유지 ☐ 고정 불량 ☐ 기밀성능 ☐ 기 타	☐ 적합, ☐ 부적합	
4	안전장치	☐ 가스누출자동차단장치 ☐ 기타	☐ 적합, ☐ 부적합	
5	연소기	☐ 연소기(보일러 포함) ☐ 기 타	☐ 적합, ☐ 부적합	
6	가스누출	☐ 가스누출상태 ☐ 기 타	☐ 적합, ☐ 부적합	
공용부분		-----	☐ 적합, ☐ 부적합	
6	점검자 의견			

<별지 제5호 서식> 소방분야 시장별 점검결과 보고서

<별지 제5호 서식> 소방분야 시장별 점검결과 보고서

II. 점검 결과 (안전기준 및 점검방법은 참고자료 확인)

II. 점검 결과 (안전기준 및 점검방법은 참고자료 확인)

1. 공용부분

1. 공용부분

1-3. 공용부분 점검 결과

1-3. 공용부분 점검 결과 (조치방법 삭제)

시설명	위치	지적내용	개선방향	조치방법
소화기	시장입구	소화기 충압불량	교체 필요	현지시정
자동화재탐지설비	상인회사무실	수신기 3번회로 불량	회로보수	법적 통지
스프링클러설비	OX 앞	헤드 도색	헤드 교체 필요	
옥내소화전설비	XO 앞	소화전 호스 미비치	호스 재비치	현지시정
피난설비(유도등)	XX 앞	점등불량	램프교체	법적 통지
기타설비				

시설명	위치	지적내용	개선방향	조치방법
				현지시정
				법적 통지
		(현행과 같음)		
				현지시정
				법적 통지

2. 점포부분

2. 점포부분

2-3. 점포별 부적합 상세내역

2-3. 점포별 부적합 상세내역 (조치방법 삭제)

연번	점포명	부적합 상세내역	조치 요구사항	조치방법
1	ㅇㅇㅇ	감지기 미작동	교체	현장시정
				법적 통지

연번	점포명	부적합 상세내역	조치 요구사항	조치방법
		(현행과 같음)		현장시정
				법적 통지

행 동

2. 시설 현황

구 분

시장명

주 소

시장형태

건물현황

점포현황

구분	개소	검사	미검사		비고
			호스	금속	
총 점포수					
LPG사용					
LNG					
미사용					
문장김, 휴·폐업 등					

* 음영 부분은 표시하지 않음

관리자

- 상인회장 :
- 안전관리자 :

관리형태

☐ 상인회, ☒ 개별점포별, ☐ 전문업체 위탁

2. 점포부분

구분	접포수	적합	부적합	비고
계				
LPG				
LNG				

III. 종합의견

3. 업소별 안전점검 결과 상세내역(엑셀파일 별첨)

[illegible]

개 정 안

2. 시설 현황

구분	현황					
시장명						
주소						
시장형태						
건물현황						
점포현황	구분	개소	완성검사	미검사		비고
				호스	금속	
	총 점포수					
	LPG					
	LNG					
	고압가스					
	혼합가스					
	미사용					
기타(휴·폐업 등)						
* 음영 부분은 표시하지 않음						
관리자	- 상인회장 : - 안전관리자 :					
관리형태	☐ 상인회, ☒ 개별점포별, ☐ 전문업체 위탁					

2. 점포부분

구분	점포수	적합	부적합	비고
계				
LPG				
LNG				
고압가스				
혼합가스				

III. 종합의견

3. 업소별 안전점검 결과 상세내역(엑셀파일 별첨)

[illegible]